P U T U S A N
Nomor 2776/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURMAHANI LUBIS ALIAS INUR**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /4 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Denai Gg. Seser No. 6 Medan Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan dalam tahap penuntutan didampingi Penasihat Hukumnya 1. Sierly Anita Gafar ,S.H,CPM,CPA.rb 2. Adamsyah,S.H,CPM,CPA.rb 3. Kamelia Br Tarigan,S.H dan 4. Mawarty,S.H Penasihat Hukum/Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Assosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Medan berkantor jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jermal VII Nomor 26 B Kelurahan Denai Kecamatan Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2776/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2776/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURMAHANI LUBIS Alias INUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMAHANI LUBIS Alias INUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 24 Januari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Memohon untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair:

Bahwa terdakwa NURMAHANI LUBIS Alias INUR, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Panglima Denai Gg.Seser Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menemui orang yang bernama Kadal (dalam lidik) di dekat terowongan Jalan Jermal 15 Medan untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.160.000- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa kembali ke rumah selanjutnya terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi paketan kecil seharga Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WIB telah terjual beberapa paket dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya seberat netto 0,4 (nol koma empat) gram yang terdakwa simpan di dalam saku terdakwa.Bahwa kemudian saksi Deddi A. Sitorus, saksi Joshua Tenggo Laksono dan saksi Roni Damara Sitepu (ketiganya anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu di pinggir jalan di jalan Panglima Denai Gg.Seser Medan Amplas Kota Medan dan sekira pukul 19.30 WIB saksi Roni Damara Sitepu melakukan penyamaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara menemui terdakwa di pinggir jalan di Jalan Panglima Denai Gang Seser Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan membeli narkotika jenis shabu paketan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di dalam saku terdakwa lalu saksi Deddi A. Sitorus, saksi Joshua Tenggo Laksono dan saksi Roni Damara Sitepu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong adalah sisa narkotika jenis shabu yang belum laku terjual dan adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis shabu sekitar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000-(dua ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 24 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, berat netto 0,4 (nol koma empat) gram untuk dikirim keseluruhannya ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa NURMAHANI LUBIS Alias INUR. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6462/NNF/2022, tanggal 2 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui dan ditandatangani olehÂ Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Kombes Pol TEGUH YUSWARDHIE, S.IK,MH berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa NURMAHANI LUBIS Alias INUR, benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Subsidair:

Bahwa terdakwa NURMAHANI LUBIS Alias INUR, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Panglima Denai Gg.Seser Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menemui orang yang bernama Kadal (dalam lidik) di dekat terowongan Jalan Jermal 15 Medan untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.160.000- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa kembali ke rumah selanjutnya terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi paketan kecil seharga Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WIB telah terjual beberapa paket dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang seluruhnya seberat netto 0,4 (nol koma empat) gram yang terdakwa simpan di dalam saku terdakwa. Bahwa kemudian saksi Deddi A. Sitorus, saksi Joshua Tenggo Laksono dan saksi Roni Damara Sitepu (ketiganya anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu di pinggir jalan di jalan Panglima Denai Gg.Seser Medan Amplas Kota Medan dan sekira pukul 19.30 WIB saksi Roni Damara Sitepu melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara menemui terdakwa di pinggir jalan di Jalan Panglima Denai Gang Seser Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan membeli narkotika jenis shabu paketan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di dalam saku terdakwa lalu saksi Deddi A. Sitorus, saksi Joshua Tenggo Laksono dan saksi Roni Damara Sitepu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening kosong, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong adalah sisa narkotika jenis shabu yang belum laku terjual dan adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis shabu sekitar Rp. 150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000-(dua ratus ribu rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 24 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, berat netto 0,4 (nol koma empat) gramuntuk dikirim keseluruhannya ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa NURMAHANI LUBIS Alias INUR. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6462/NNF/2022, tanggal 2 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Kombes Pol TEGUH YUSWARDHIE, S.IK,MH berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa NURMAHANI LUBIS Alias INUR, benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddi A Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya saksi Roni Damara Sitepu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar pukul 19.30 Wib di jalan panglima Denai Gang Seser Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic Klip Bening berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong yang beratnya 0,4 (nol koma empat) gram ;

- Bahwa awal penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di jalan Panglima Denai gang Seser Medan Amplas sering meresahkan masyarakat karena sering terjadi tindak pidana Narkotika , atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono melaporkan kepada Kanit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian memerintahkan saksi bersama rekannya saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono untuk ke lokasi jalan Panglima Denai gang Seser Medan Amplas melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dan sekira pukul 19.30 WIB saksi Roni Damara Sitepu melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara menemui terdakwa di pinggir jalan di Jalan Panglima Denai Gang Seser Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan membeli narkotika jenis shabu paketan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di dalam saku terdakwa lalu saksi Deddi A. Sitorus, saksi Joshua Tenggo Laksono dan saksi Roni Damara Sitepu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu dari Pejabat yang beerwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

2. Roni Damara Sitepu ,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya saksi Deddi A Sitorus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di jalan panglima Denai Gang Seser Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dari Terdakwa ditemukan barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 6 (enam) bungkus plastic Klip Bening berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong yang beratnya 0,4 (nol koma empat) gram ;

- Bahwa awal penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di jalan Panglima Denai gang Seser Medan Amplas sering meresahkan masyarakat karena sering terjadi tindak pidana Narkotika , atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Saksi Deddi A Sitorus dan Joshua Tenggo Laksono melaporkan kepada Kanit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian memerintahkan saksi bersama rekannya saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono untuk ke lokasi jalan Panglima Denai gang Seser Medan Amplas melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dan sekira pukul 19.30 WIB saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara menemui terdakwa di pinggir jalan di Jalan Panglima Denai Gang Seser Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan membeli narkotika jenis shabu paketan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di dalam saku terdakwa lalu saksi Deddi A. Sitorus, saksi Joshua Tenggo Laksono dan saksi Roni Damara Sitepu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu dari Pejabat yang beerwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 di jalan panglima Denai Gang Seser Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan sedang menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 0,4 (nol koma empat) gram dan 2(dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 0,4 (nol koma empat) gram dan 2(dua) bungkus plastik klip bening kosong untuk dijual kepada orang lain untuk mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa peroleh barang dari Kadal di jalan Jermal 15 Medan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram senilai Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan sebahagian telah habis terjual sisanya hanya 6 (enam) bungkus palstik seberat 0,4 (nol koma empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis Sahbu dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya yang lakukannya ;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram
2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Deddi A Sitorus bersama rekannya saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di jalan panglima Denai Gang Seser Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic Klip Bening berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong yang beratnya 0,4 (nol koma empat) gram ;
- Bahwa awal penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa karena Para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di jalan Panglima Denai gang Seser Medan Amplas sering meresahkan masyarakat karena sering terjadi tindak pidana Narkotika , atas informasi tersebut selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Deddi A Sitorus bersama rekannya Saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono melaporkan kepada Kanit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian memerintahkan saksi bersama rekannya saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono untuk ke lokasi jalan Panglima Denai gang Seser Medan Amplas melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dan sekira pukul 19.30 WIB saksi Roni Damara Sitepu melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara menemui terdakwa di pinggir jalan di Jalan Panglima Denai Gang Seser Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan membeli narkotika jenis shabu paketan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di dalam saku terdakwa lalu saksi Deddi A. Sitorus, saksi Joshua Tenggo Laksono dan saksi Roni Damara Sitepu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 0,4 (nol koma empat) gram dan 2(dua) bungkus plastik klip bening kosong untuk dijual kepada orang lain untuk mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa peroleh barang dari Kadal di jalan Jermal 15 Medan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram senilai Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan sebahagian telah habis terjual sisanya hanya 6 (enam) bungkus palstik seberat 0,4 (nol koma empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 24 Oktober 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan dihubungkn dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6462/NNF/2022, tanggal 2 November 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram benar mengandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis Sahbu dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang .
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. menawarkan untuk dijual, menjual , membeli ,menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurmahani Lubis Alias Inur setelah diajukan ke persidangan ini, mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanaan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar saksi Deddi A Sitorus bersama rekannya saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di jalan panglima Denai Gang Seser Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic Klip Bening berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong yang beratnya 0,4 (nol koma empat) gram ;

Menimbang,bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastic Klip Bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram , yang dibeli Terdakwa dari saudara Kadal tidak ada izin dari pejabat yang berwenang , dengan demikian unsur “tanpa hak ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang,bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintertis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan daftar Narkotika Golongan I terdapat pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi Deddi A Sitorus bersama rekannya saksi Roni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di jalan panglima Denai Gang Seser Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic Klip Bening berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong yang beratnya 0,4 (nol koma empat) gram ;

Menimbang, bahwa awal penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa karena saksi Deddi A sitorus, saksi Roni Damara Sitepu dan Jhosua Tenggo Laksono mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Panglima Denai gang Seser Medan Amplas sering terjadi tindak pidana Narkotika yang meresahkan masyarakat kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Deddi A Sitorus bersama rekannya Saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono melaporkan kepada Kanit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut dan diperintahkan Para saksi untuk melakukan penyelidikan ke lokasi jalan Panglima Denai gang Seser Medan Amplas pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dan sekira pukul 19.30 WIB, saksi Roni Damara Sitepu melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara menemui terdakwa di pinggir jalan di Jalan Panglima Denai Gang Seser Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan membeli narkotika jenis shabu paketan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di dalam saku terdakwa lalu saksi Deddi A. Sitorus, saksi Joshua Tenggo Laksono dan saksi Roni Damara Sitepu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya 0,4 (nol koma empat) gram dan 2(dua) bungkus plastik klip bening kosong untuk dijual kepada orang lain untuk mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Narkotika jeni sabu dari Kadal di jalan Jermal 15 Medan ;Bahwa awalnya Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram senilai Rp 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan sebahagian telah habis terjual sisanya hanya 6 (enam) bungkus palstik seberat 0,4 (nol koma empat) gram ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 24 Oktober 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan dihubungkn dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6462/NNF/2022, tanggal 2 November 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas Terdakwa sebagai penjual Narkotika Golongan I , dengan demikian unsur menjual, Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman , Majelis akan menjatuhkan pidana setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa " **NURMAHANI LUBIS ALS INUR** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I , sebagaimana dalam dakwan Primair ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sejumlah Rp 1000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,4 (nol koma empat) gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa , tanggal 31 Januari 2023 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abd. Kadir, S.H. , Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Irma Hasibuan, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dalam persidangan Telekonference ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H. Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)